

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1898/2537

ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด
นายสาณิต ศุภศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 180

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินภายในกำหนดอายุความ 3 ปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดแล้วอายุความย่อมระงับเหตุลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 เดิม และโจทก์ย่อมมีสิทธิขอแก้ไขคำฟ้องได้ภายในกำหนดเวลาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 180 แม้จะยื่นคำร้องขอแก้ไขเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินนั้นถึงกำหนดแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้คดีขาดอายุความ

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินภายในกำหนดอายุความ 3 ปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดแล้วอายุความย่อมระงับเหตุลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 เดิม และโจทก์ย่อมมีสิทธิขอแก้ไขคำฟ้องได้ภายในกำหนดเวลาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 180 แม้จะยื่นคำร้องขอแก้ไขเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินนั้นถึงกำหนดแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้คดีขาดอายุความ

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-นิเวศน์ คำทอง-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดแพร่ - นายปณณะ จงนิมิตรสถาพร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุชาติ ถาวรวงษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ